

1502434-42.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... disse ter 26 anos e já foi condenado por tráfico por duas vezes, ainda estava em cumprimento de pena. Trabalhava numa padaria, sua filha nasceu e foi "trabalhar" no tráfico, estava há três semanas. Confessou os fatos a ele imputados. Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis, os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502434-42.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502434-42.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2280718/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 28038877 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2280718 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY EDUARDO ALVES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

WESLLEY EDUARDO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 06/07, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, na tarde de 13 de outubro de 2022, por volta das 13h, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, viela 04, "escadão", Vila Municipal, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para fins de traficância, nas imediações de entidade religiosa, 50 (cinquenta) invólucros plásticos contendo a droga maconha, 75 (setenta e cinco) invólucros plásticos contendo a droga cocaína, 32 (trinta e dois) invólucros plásticos contendo a droga cocaína na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e laudo de constatação provisória (fls. 16/19). Segundo a denúncia, na data sobredita, o DENUNCIADO se encontrava em conhecido

ponto de venda de drogas, fomentando o tráfico de entorpecentes no local. O DENUNCIADO foi então abordado por policiais civis, ainda na posse das drogas acima elencadas. Além dos entorpecentes, foi apreendida com o DENUNCIADO a quantia de R\$35,00 (trinta e cinco reais), em notas miúdas, fruto da traficância. As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e a quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio espúrio. Outrossim, o delito foi cometido em viela situada nas imediações da entidade religiosa "Assembleia de Deus", como se vê do "print" juntado na denúncia, extraído do site "Google Maps".

A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2022 (fls. 77/78).

Defesa previa à fl. 92.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, o réu foi devidamente citado e foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa de Wesley Eduardo Alves da Silva requereu a aplicação da pena no mínimo legal, compensação da confissão com a reincidência e regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 01 - 11); no auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); no boletim de ocorrência (fls. 25/27); no laudo de constatação provisório (fls. 16/19) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 85/87), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; pelo comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fl. 53); bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Adilson da Costa, policial civil, relatou que estava de serviço em companhia do Policial Vinicius, quando em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas, segundo o denunciante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, viela 04, "escadão", na cidade de Carapicuíba/SP, e segundo o denunciante, traficantes agem livremente no local, informando até as características dos indivíduos que lá estavam naquele momento. Deslocaram-se até o referido local e de longe avistaram dois indivíduos em atitude suspeita com as características informadas e ao proceder a abordagem do investigado identificado posteriormente como sendo Wesley Eduardo Alves da Silva, foi encontrada uma sacola contendo 50 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante a "maconha", 75 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada em pó semelhante a "cocaína", 32 invólucros plásticos contendo substância amarelada em pedra, semelhante a "crack" e a quantia de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) em notas miúdas. O outro investigado conseguiu empreender fuga. Indagado o investigado acabou por confessar a prática do tráfico naquele local. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e conduzido até esta Delegacia de Polícia para as demais providências de Polícia Judiciária pertinentes ao fato (fl. 03). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Esclareceu que a sacola com drogas estava na posse do acusado. Não conhecia o acusado antes. Não sabe dizer se há entidade religiosa próxima ao local.

A testemunha Marcos Vinicius Santana da Silva, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fls. 04/05), como em juízo, oportunidade em que aduziu não conhecer o acusado antes.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,

sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos. Na fase inquisitorial, o acusado Wesley Eduardo Alves da Silva permaneceu em silêncio (fls. 06/07). Em juízo, disse ter 26 anos e já foi condenado por tráfico por duas vezes, ainda estava em cumprimento de pena. Trabalhava numa padaria, sua filha nasceu e foi “trabalhar” no tráfico, estava há três semanas. Confessou os fatos a ele imputados.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis, os quais lograram êxito em deter o acusado em posse da sacola com as drogas apreendidas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudos periciais das drogas apreendidas.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, bem como, da quantia em dinheiro, e da prova oral colhida, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ante a relevante quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da reincidência e Maus antecedentes do acusado em crimes de igual natureza (F.A. 37/41, 63/67 e certidão de fls. 33/36, 68/71).

Devendo incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A. de fls. 37/41, 63/67 e certidão de fls. 33/36, 68/71, nos autos do processo nº 0000336-03.2018.8.26.0542 e processo nº 0008798-69.2014.8.26.0127.

A outro giro, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, não restou comprovada em juízo, devendo, pois, ser afastada.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com relação ao acusado, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado é reincidente por dois crimes distintos e como um deles será utilizado na segunda fase, o outro será considerado Maus antecedentes, não havendo bis in idem, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, compenso a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência, conforme F.A. de fls. 37/41, 63/67 e certidão de fls. 33/36, 68/71, nos autos do processo nº 0000336-03.2018.8.26.0542, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente fixada.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena inicialmente fixada.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, ostenta Maus antecedentes, além de ser reincidente, o que denota não ser outro regime suficiente

a atingir as finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR WESLLEY EDUARDO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 06/07, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária a cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, como vem demonstrando com sua conduta, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de recolhimento provisória. Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda do dinheiro apreendido em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fl. 53), assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA